



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
המפקחת צפורה פיגנבוים

תיק תביעה מס': 105/07

בענין : **נציגות הבית המשותף ברח' שיקמה 19 נשר**

ע"י ב"כ עוה"ד דוד כהנא
רח' החלוץ 31 חיפה
טל': 8620808 פקס: 8626013

התובעת

נ ג ז

אלונית בניין ופיתוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד עידן גוטמן
מרח' לשם 12, ת.ד. 3125
פארק תעשיה צפוני קיסריה 38900
טל': 04-6177444, פקס: 04-6177445

הנתבעת

פ ס ק - ד י 1

עובדות

התובעת הנה נציגות הבית המשותף הממוקם ברח' שיקמה 19, נשר ומזוהה כחלק מחלקה 31 בגוש 12379. על פי כתב התביעה מונה הבית 106 דירות ולו 3 כניסות. הבית טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים ולפיכך חל עליו פרק ו' לחוק המקרקעין, ובעטיו בכל הנוגע להוצאות אחזקת הרכוש המשותף חל התקנון המצוי. נטען בכתב התביעה כי הנתבעת שהיא הבעלים של שטח שגודלו כשטח של 11 דירות אינה משלמת את חלקה בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף.

להגנתה טוענת הנתבעת כי אינה חייבת כלל לשאת בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף וזאת בהסתמך על סעיפי המכר לרוכשי הדירות אשר פטרו אותה מתשלום דמי ניהול ביחס ליחידות שטרם נמכרו על ידה לצדדים שלישיים. הנתבעת גם ביקשה לראות באגף בו היא מחזיקה אגף נפרד שעלות תחזוקתו עליה ללא כל קשר לאגף הדירות אותו מנהלת נציגות הבית המשותף. השטח המוחזק על ידה נפרד לטענתה מהבית המשותף, בנוי לצדו ולו גם כניסה נפרדת. עוד טענה הנתבעת כי אינה עושה שימוש בשירותים שמספקת הנציגות. עד כמה שהנתבעת או מחזיקים מטעמה שילמו דמי וועד אזי הדבר נעשה לפנים משורת הדין.

בכתב תשובה התובעת דוחה את טענת הפרדת האגפים ורואה בשטח שבבעלות הנתבעת חלק אינטגרלי מהבית המשותף. הכניסה לשטחי הנתבעת אפשרית הן מהחניון והן מחדר המדרגות המשותף, ובפועל גם נעשו על ידיה שימושים בכניסות אלו. ככל שהנציגות הסכימה לקבל דמי וועד מופחתים בעבר, היה זה על בסיס עובדות שונות מאלו הקיימות כיום ואין עוד הצדקה להפחתה כאמור.

מאחר ובין הצדדים לא הייתה מחלוקת לגבי העובדה שהנתבעת אינה משלמת דמי וועד, עומדת לדיון השאלה המשפטית אם טענות ההגנה שהועלו על ידה, היינו זכותה לפטור על פי הסכמי המכר ועל פי היות השטחים שבבעלותה בבחינת אגף נפרד שאת ניהולו מן הדין להפריד מניהול דירות הבית המשותף, מקנות לה פטור מדמי וועד.

דיון

על פי תשריט הבית המשותף וכן מהתרשמות בעת הביקור במקום אותו קיימתי ביום 18.09.07, לכאורה השטח שבבעלות הנתבעת משמש אכן אגף נפרד: הוא בנוי לצד מגדל הדירות, ייעודו שונה מיעוד מגדל הדירות (ייעוד מסחרי), תכנונו שונה, חזותו וחזיתו שונים, ואדם מן היישוב כי יצפה על הבית המשותף, יזהה שני אגפים נפרדים.

יחד עם זאת, מן הבחינה המשפטית לא כל המבנה הנפרד (קו ההשקה למגדל הדירות הוא קו קצר) יכול להוות אגף נפרד. למצער, החניון הוא במובהק רכוש משותף של כל הבית, הגג המחפה על שטחי הנתבעת אף הוא רכוש משותף, חדר הגנראטור וביתן האשפה גם הם רכוש משותף. אף זאת לכאורה, אפילו בסופו של דבר יוכרו מתחמים המובילים בלעדית או בעיקר לשטחי הנתבעת כאגף נפרד, יוותרו אלו המנויים מעלה כרכוש משותף כללי. מנגד גם המתחמים הלכאורה-נפרדים (שהם בשטחים יחסית קטנים) אין בהם בשלב זה כדי להקנות לנתבעת הגנה מפני התביעה. אלה נימוקי החלטתי:

1. הכרה בבית כבית מורכב המונה יותר מאגף אחד אפשר שתהיה במסגרת התקנון המוסכם, ובהעדרו – על דרך של הליך בפני המפקח על רישום מקרקעין. ראה סעיף 59 לחוק המקרקעין.
2. אין מחלוקת על כך שלבית המשותף הנדון לא נרשם תקנון מוסכם שכן הוא טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים.
3. השאלה אם הבית מהווה בית מורכב כמשמעות מונח זה בסעיף 59(ב) לחוק המקרקעין היא שאלה שבעובדה הטעונה ראייה.

4. "קביעה של בית כבית מורכב בתקנון מוסכם מחייבת הסכמה של כל בעלי הדירות כיוון שיש בה כדי לשנות מזכויות כל בעלי הדירות" כך בויסמן, בעלות ושיתוף, עמ' 401, כשהוא מתבסס על סעיף 62 (א) סיפא לחוק המקרקעין.
5. צא ולמד שמתחייבת עמדת **כל בעלי הדירות** בדיון בתביעה להכריז על בית כבית מורכב.
6. נציגות בית משותף מופקדת על ניהול ענייני הבית המשותף. היא שתופקד על מימוש כל החלטה שיפוטית שתינתן בדיון בעתירה להכריז על בית כבית מורכב, כשהצדדים לאותה עתירה צריכים כאמור להיות כל בעלי הדירות.
7. כאשר מקבל המפקח החלטה על הכרזה של בית כבית מורכב, הוא פועל במסגרת סמכותו השיפוטית, ומתחייב מכך שתינתן זכות הטיעון לכל מי שעלול להיפגע מהחלטתו.
8. אחת מתוצאות ההכרזה על בית כבית מורכב היא חלוקה שונה של נטל הוצאות החזקת הרכוש המשותף על בעלי הדירות. בעל הדירות זכאים שיהיה להם יומם בבית המשפט, היינו שיהיו צדדים ישירים להליך השיפוט.
9. דויטש בספרו קניין, כרך א' (תשנ"ז עמ' 667) בדעה כי כאשר מתקיימים הנתונים הפיזיים של מבנים או אגפים בבית משותף עשוי להיות עניין לבעלי הדירות להפריד בין הדבקים ולפצל את הנורמות החלות בבית כך שכל מבנה ינהל את חייו המשפטיים בנפרד. גם ממובאה זו ברור שבעלי הדין הראויים בתביעה להפרדת ניהול הם כל בעלי הדירות בבית המשותף ולא נציגות הבית המשותף.
10. בית המשפט המחוזי בחיפה בע"א 3828/06 אל-רם כחול לבן 2004 בע"מ נ' נציגות הבית המשותף רח' הנביאים 20 חיפה מיום 25.1.2007 אישר גישה זו בקובעו: "עתירת המערערת להצהיר כי הבית הוא בית משותף מורכב עלולה לגרום לשינוי בנטל הנשיאה בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף, ולא יתכן מצב שהדבר ייעשה מבלי שתינתן ההזדמנות לכל בעלי היחידות לטעון טענותיהם בענין זה. נציגות הבית המשותף אינה יכולה להיחשב כמוסמכת לייצג את בעלי הדירות בענין העלול לגרור הגדלת הנטל הכספי המוטל עליהם ואינה רשאית להתחייב בשמם לשלם סכומים כאלה או אחרים...למעשה תביעה שמגיש מי מבעלי היחידות בבית המשותף למפקח על רישום המקרקעין להורות על ניהול נפרד של אגפי הבית המשותף כמוה כתביעה לכפות על בעלי היחידות האחרים לתקן את תקנון הבית. אם מורה המחוקק כי בתיקון רצוני של התקנון באסיפה הכללית של בעלי היחידות בבית המשותף "אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם" הרי מתבקש מכך שבהליך שמתקיים בפני המפקח על רישום המקרקעין אין לשנות זכויות של בעלי הדירות או להטיל עליהם חובות או

תשלומים לפני שניתנה להם הזכות להביע עמדתם". על אותה הגישה חזר בית משפט המחוזי בחיפה בע"א 3089/07.

11. ההסתמכות של הנתבעת על סעיף 12(8) לחוזה המכר, כמקור הפוטר אותה מתשלום הוצאות אחזקת הרכוש המשותף אינה מתיישבת עם הדעת, וזאת בלשון המעטה. לכאורה עולה ממנו כי הנתבעת לעולם פטורה מתשלום דמי וועד, שהרי על פי אותו סעיף היא פטורה כל עוד היא בעלת יחידות בבית, ולאחר שכבר לא תהיה בעלת יחידות ממילא אינה חייבת לשלם וזאת לפי הדין... אין לי ספק שסעיף כגון דא לא היה עומד במבחן הסבירות על פי כל קנה מידה חוזי. מכל מקום התביעה כאן איננה של בעל דירה אלא של נציגות הבית המשותף שאינה צד לחוזה המכר. בנדון זה דעתי כדעתה של המפקחת על רישום מקרקעין ברחובות אשר פסק דינה צורף לסיכומי הטענות של ב"כ התובעת כאן.

12. הסכמה מצד הנציגות לפטור את הנתבעת מהוצאות אחזקה או לזכות אותה בהנחה כלשהי, מחייבת הסכמה מפורשת של כל יתר בעלי הדירות; נציגות הבית המשותף אינה מוסמכת להחליט על כך, שכן הנחה הניתנת לבעל דירה מסוים מגדילה בעליל את חלקם היחסי של בעלי דירות אחרים. הגדלה כאמור אפשרית, על פי סעיף 12 ב' לתקנון המצוי, רק בהסכמת בעלי הדירות האחרים.

13. מידת השימוש וההנאה שהנתבעת מפיקה או יכולה להפיק מהיחידה שבבעלותה, כמו גם מהרכוש המשותף, אינה מדד לחיוב בהשתתפות בדמי וועד. על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין חובת ההשתתפות נגזרת מעצם הבעלות ולא ממידת ההנאה המופקת ממנה.

14. אשר לביקורת שנמתחת בכתב ההגנה כנגד שירותים שהנציגות נותנת או לא נותנת לשטחי הנתבעת, זאת לדעת שנציגות בית משותף אינה ספק שירותים של בעלי הדירות. מכוח סעיפים 65 ו- 69 לחוק המקרקעין היא מופקדת על ניהול ענייני הבית המשותף במימון תזרים המזומנים העומד לרשותה מגביית דמי וועד הבית. אם בפי הנתבעת ביקורת כנגד רמת התחזוקה, עומדת לה הזכות להעלות את הנושא בפני הנציגות או בפורום אסיפת בעלי הדירות או בהליך משפטי נפרד. מכל מקום אין לה בדין הזכות להימנע מתשלום דמי וועד בעילה של שירות לקוי מצד הנציגות. ראה פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים בע"א 58/87 דר' שלום נ. נציגות הבית המשותף ברח' בן יהודה 2 – י"ם: "בחינה של החיובים השונים על פי התקנון מעלה כי אלה הינם חיובים עצמאיים, חבותו של כל בעל דירה אינה מותנית בביצוע החיובים האחרים על פי התקנון, כמו: ניהול נכון ומסודר של פנקס הכנסות והוצאות או מתן רשות לעיין בפנקס זה ובקבלות ובמסמכים הנוגעים להן. חבותו של בעל דירה עומדת בפני עצמה גם כאשר הגורמים האחרים אינם עומדים במלוי חיוב כלשהו שהוטל עליהם". וכן פסק דינה של כב' השופטת דותן בע"א (ת"א) 3454/04 מיום 15.11.2005 שאימץ אותה הגישה.

15. מכל אחד מהנימוקים שנרשמו מעלה אני מקבלת את התביעה ומחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת באמצעות בא כוחה את הסך של 16,456 ₪ וכן הוצאות משפט כולל שכ"ט עו"ד ומע"מ בסך של 3,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום מתן פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (24.5.07) ועד התשלום המלא בפועל.

16. סכום פסק הדין מכיל את דמי הועד עד סוף חודש נובמבר 2007 (כולל). הזכות לפסוק סכום מעבר למופיע בכתב התביעה מתבסס על פסק דינו של בית משפט המחוזי בבאר שבע בע"א 1133/03 תק-מח 2004 (2) 3196.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ה', ה' בכסלו התשס"ח (15.11.07).

העתקים יישלחו לבאי כוח הצדדים.

צפורה פיגנבויס

מפקחת על רישום מקרקעין